

1501419-23.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... flagrante de Lindomar por crime de tráfico de entorpecentes nos autos 1500215-45.2019.8.26.0030.

O averiguado negou suas declarações prestadas no inquérito policial, mas seu testemunho restou contrariado pelas provas produzidas nos autos nº 1500215-45.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, segura para atribuir ao acusado Lindomar a guarda e posse de entorpecente para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501419-23.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501419-23.2020.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2056870/2020 - 06º D.P.

SOROCABA, 6502990 - 06º D.P. SOROCABA, 2056870 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LUCAS ROSA DO CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

DAVID LUCAS ROSA DO CARMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 08 de fevereiro de 2020, no período da tarde, na Rua Vinte e Oito de Outubro, número 691, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Sorocaba, como testemunha arrolada pela defesa nos autos 1500215-45.2019.8.26.0030, fez afirmação falsa, calou e negou a verdade, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Segundo o apurado, no dia 08 de fevereiro de 2020, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca, nos autos da carta precatória número 0025665-

94.2019.8.26.0602, o denunciado DAVID, como testemunha arrolada pela defesa, negou ter adquirido entorpecentes de Lindomar Abílio da Silva, conforme troca de mensagens anotadas no Messenger (fls.09/13) e constatadas pelos policiais por ocasião da prisão em flagrante de Lindomar por crime de tráfico de entorpecentes nos autos 1500215-45.2019.8.26.0030.

O averiguado negou suas declarações prestadas no inquérito policial, mas seu testemunho restou contrariado pelas provas produzidas nos autos nº 1500215-45.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, segura para atribuir ao acusado Lindomar a guarda e posse de entorpecente para a venda.

Outros documentos foram juntados aos autos (fls.03 a 18).

A denúncia foi recebida, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal .

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha de acusação e duas testemunhas de defesa, seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da preliminar.

Não há que se falar em nulidade, porque foi o réu quem arrolou o magistrado como testemunha de defesa, além do que, o Dr. André apenas presidiu a oitiva do réu em autos de carta precatória e apenas recebeu a denúncia no processo ora em estudo. Mas, não é o Dr. André que instruiu o feito e que vai sentenciar.

Nada de irregular, ilegal ou nulo, a ser reconhecido, portanto.

Por outro lado, não há que se falar em coação irresistível, por não preencher os requisitos legais.

Do mérito.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Da materialidade.

Somente a formalização de um expediente remetido pela Promotoria da comarca de Apiaí. Vale ressaltar que nada há na sentença (fls.397 a 408 dos autos da Comarca de Apiaí-SP) de origem determinando a instauração de inquérito policial por falso testemunho.

Da autoria e dos fatos.

Para os fatos narrados na inicial, não há prova suficiente para a condenação.

Pois bem.

A sentença proferida em Apiaí/SP (fls.397 a 408) condenou o senhor Lindomar Abílio da Silva pelo quadro completo da situação e até utilizou-se das trocas de mensagens entre o réu naquela ação e o senhor David.

Vale ressaltar que lá está dito como fundamentação, que as trocas de mensagens não eram atuais.

Vale ressaltar, ainda, que ao contrário do que está dito na denúncia, o indiciado David “não negou suas declarações prestadas no inquérito policial”.

Repetiu o que teria sido dito lá, apenas negando que não sabia se o senhor Lindomar traficava. Mas confirmou que recebeu entorpecente dele e que nunca teria feito pagamento para isso.

Vale ressaltar, ainda, que na fase policial o senhor David alegou que “ao que sabe o indiciado vendia maconha por R\$ 10,00”. Fatos ocorrido em 2016. Assim, na carta precatória, não foi indagado à testemunha David (ora réu aqui) sobre o termo “vendia” (no passado) e se ainda estava vendendo, porque, da acusação em Apiaí/SP, mais de 02 anos se passaram.

E nem se diga que em Apiaí/SP, apesar de ter sido ouvido em inquérito policial, o Ministério Público não o arrolou como testemunha de acusação, sabendo que pouco esclareceu na Delegacia de Polícia.

Resumindo: As declarações de David na Delegacia de Polícia, foram gerais, lacônicas, traduzindo fatos pretéritos e necessitavam que em juízo, em autos de precatória, outros esclarecimentos fossem feitos, além do que, nem o representante do Ministério Público e nem o magistrado que presidiu a audiência, o advertiram das penas do falso testemunho, e tudo seguiu o seu curso normal.

Sem dizer que o magistrado que presidiu a mencionada audiência e arrolado como testemunha de defesa, deixou registrado em juízo que “o réu não faltou com a verdade, ao ser ouvido como testemunha”.

Ademais, sem maiores consequências no quadro completo da situação lá na sentença proferida em Apiaí/SP, mostra-se desproporcional e inadequado, sem esgotar dúvidas sobre o que foi dito na Delegacia e em juízo pelo réu, denunciá-lo e condená-lo por falso testemunho, porque prova suficiente não foi produzida.

Assim, sob o império do artigo 155, do Código de Processo Penal, nenhuma prova firme, segura e convincente foi produzida contra o réu, para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A prudência aconselha que na dúvida, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente.

Finalmente, menciona a jurisprudência:

“Imperioso é o desate absolutório, já que os fatos descritos na inicial acusatória não restaram incontroversos perante o N. Juízo a quo, sendo certo que ninguém pode ser condenado sem que haja demonstração segura de que realizou a conduta que lhe foi atribuída na exordial” (Apelação Criminal nº 1500492-46.2019.8.26.0617, pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Newton Neves, j. 17/6/21).

“Não se justifica sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elemento de certeza” (STF, 1ª Turma HC 73.338/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, j. 19/12/96).

“Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela acarreta, exige-se certeza absoluta de responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa” (Apelação Criminal nº 0000721-38.2015.8.26.0450, pela 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Marcelo Gordo, j.17/6/21).

POSTO ISSO, julgo improcedente a ação penal e em consequência, absolvo o réu DAVID LUCAS ROSA DO CARMO, já qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

JOSE CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA